

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 949/2533	ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด	โจทก์
	นางเพียรใจ ตติปาณีเทพฯ กับพวก	จำเลย
	นายธำรงค์ ปิ่นวาสี ที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง
	นายทองดี แซ่เตียว ที่ 3 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 195,592.16 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 18 ต่อปีนับแต่วันที่ 30 เมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์ ให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในต้นเงินดังกล่าว 100,000 บาทพร้อมด้วยร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 18 นับแต่วันที่ 30 เมษายน 2528 จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ชำระเงิน 195,592.16 บาท ให้โจทก์และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระดอกเบี้ยไม่ทบต้นในต้นเงินดังกล่าวในอัตราร้อยละ 18 ต่อปี ให้โจทก์นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระต้นเงินเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 118,116)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละสิบแปดต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไป อีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หรือที่ 3 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกัน สำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละสิบแปดต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2528 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไป อีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต ให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วัชรินทร์ รักขพันธ์-พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนानันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น